



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/621/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובע:

מניציר עוזיאל
רמז דוד 72, פתח תקווה
טל': 054-2902464

נגד

הנתבעים:

1. יעקובי מורן
2. יעקובי בני
באמצעות ב"כ: עו"ד יצחק לוזון
מוטה גור 7, פתח תקווה
טל': 077-5512751 פקס: 03-7515558

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה שהגיש הבעלים של דירה בבית משותף נגד הבעלים של דירה אחרת בבית המשותף, לתיקון ליקויים בדירה האחרת הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובע ולתיקון הנזקים בדירתו.

העובדות וההליכים

2. עניינה של התביעה בבניין מגורים ברחוב השלושה 23 בפתח תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים, במשותף עם 3 בנייני מגורים נוספים, חלקה 7 בגוש 6324 (להלן - "הבית המשותף").

3. התובע, מניציר עוזיאל (להלן - "התובע"), הוא הבעלים של דירה המצויה בקומה הראשונה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 6. הנתבעים, יעקובי מורן ובני (להלן - "הנתבעים"), הם הבעלים של דירה המצויה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/621/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בקומה השניה בבית המשותף, מעל דירת התובע, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 10.

4. כנטען בכתב התביעה, מזה מספר שנים סובלת דירת התובע מנזקי רטיבות ונזילה שמקורם בליקויים בחדר הרחצה בדירת הנתבעים. חרף פניות התובע לנתבעים בבקשות לתיקון הליקויים בדירתם, לא בוצע תיקון יסודי ומקיף כנדרש למיגור נזקי הרטיבות בדירת התובע. בתוך כך, בחודש יוני 2019 החלה נזילה מאסיבית לדירת התובע. פניות התובע לנתבעים נענו בסירוב לתקן הליקויים בדירתם תוך הפניית התובע לחברת הביטוח המבטחת דירת הנתבעים. אך לאחר פניות רבות נאותו הנתבעים לאפשר בדיקת איש מקצוע בדירתם. ברם, עד למועד הגשת התביעה הנתבעים לא עשו דבר לתיקון הליקויים בדירתם. בכתב התביעה הוסיף התובע ועתר לפסיקת פיצויים בגין נזקים ממוניים ובלתי ממוניים שנגרמו לו בשל ליקויי הרטיבות בדירת הנתבעים והסחבת בתיקונם, לרבות עזיבת שוכרי הדירה והיות הדירה עומדת ריקה מאדם מיום 10.11.2019.

5. כתב התביעה וההזמנה לדין הומצאו לנתבעים ביום 22.11.2019.

6. הנתבעים לא הגישו כתב הגנה. תחת זאת, עתרו ביום 16.2.2020 בבקשה לסילוק התביעה על הסף בהעדר סמכות עניינית למפקחת על רישום מקרקעין לדון בתביעה. בהחלטה מיום 26.2.2020 הורתי כי הבקשה תידון במעמד הדיון הקבוע לבירור התביעה.

7. ביום 11.3.2020 התקיים לפניי דיון בתביעה. בהחלטה ממועד זה הורתי, בהסכמת הצדדים, על מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, מר דניאל אברג'ל מחברת נו-ליק בע"מ (להלן - "המומחה"), לבקר בדירות הצדדים וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לרטיבות הנטענת בדירת התובע, העבודות הדרושות לתיקון ליקויים (ככל שנמצאו), והעבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובע שנגרמו בשל ליקויים אלה, לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו. עוד הורתי בהחלטה, כי עבודות לתיקון ליקויים ולתיקון נזקי רטיבות תעשנה אך בהתאם להוראות המפקחת על רישום מקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/621/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. ביום 1.5.2020 ניתנה חוות דעת המומחה, לאחר שביקר בדירות הצדדים בבית המשותף ביום 20.4.2020 (להלן - "חוות דעת המומחה").

9. בהתאם לחוות דעת המומחה, הדמיה טרמית בדירת התובע הדגימה כתמי רטיבות במוקדים רבים בדירת התובע, כדלקמן: "תקרה וקיר מבואה לדירה הגובל עם חדר שינה, תקרת סלון הדירה, תקרת מסדרון חדרים, תקרת חדר שינה משמאל לחדר רחצה (הגובל עם מבואה לדירה) ובקיר הגובל עם חדר הרחצה, תקרה וקיר חדר שינה מימין לחדר הרחצה, ובקירות ותקרה חדר רחצה המלווים בעובש." המומחה הוסיף וקבע בחוות הדעת, כי בדירת הנתבעים "הודגמו רטיבויות מעל פנלים בקירות גובלי חדר הרחצה ובנוסף בקיר חדר שינה, מימין לחדר הרחצה, מתקרת החדר לאורך הקיר עד הרצפה." (סעיף א' בעמוד 10 לחוות דעת המומחה).

10. המומחה הוסיף וקבע בחוות הדעת, כי הגורם לרטיבות בדירת התובע הוא ליקויים בדירת הנתבעים וברכוש המשותף, כמפורט בסעיף ב' בעמוד 10 לחוות הדעת, לאמור:

א. הליקויים בדירת הנתבעים כוללים הבאים: "(1) נזילה ממערכת דלוחין, חדר רחצה, קו ניקוז כיור וקופסת דלוחין מאספת כיור ומקלחון; (2) חדירות מים ממפגשי רצפה עם קירות חדר רחצה עקב איטומים לקויים; (3) חדירות מים בין משקי רצפת מקלחון חדר הרחצה עקב איטום לקוי (מרווח משקים קטן מהתקן המקשה על יישום אטימה)."

ב. הליקויים ברכוש המשותף כוללים הבאים: "(1) חדירת מים מגג הבית המשותף עקב כשלי אטימה בין גג הבניין למעקה הגג (צמחייה נובטת); (2) חדירת מים מתוואי צנרת מים דודים, העוברים מגג הבית המשותף מטה, בפיר מתכת חיצוני, אל הדירות עקב העדר קירוי."

11. המומחה הוסיף והעריך כי תרומת הליקויים דלעיל לנזקי הרטיבות בדירת התובע הם בשיעורים כדלקמן: דירת הנתבעים - 70% והרכוש המשותף - 30% (סעיף ג' בעמוד 12 לחוות דעת המומחה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/621/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. המומחה פירט בחוות הדעת העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים וברכוש המשותף, וכן העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובע לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו (סעיפים ג' ו-ה' בעמודים 11-12 לחוות דעת המומחה).
13. בהחלטה מיום 3.5.2020 הורתי לצדדים לפעול בהתאם להחלטה מיום 11.3.2020 וליתן עמדתם לעניין משלוח שאלות הבהרה למומחה. עוד הורתי, כי ככל שהצדדים אינם מבקשים לשלוח למומחה שאלות הבהרה או לחקרו על חוות הדעת, ולנוכח ממצאי המומחה בחוות הדעת ומסקנותיו, יודיעו הנתבעים עמדתם לעניין ביצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתם ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובע כשיעור חלקם היחסי, כמפורט בחוות דעת המומחה.
14. עוד הורתי לתובע ליתן עמדתו האם הוא מבקש לתקן כתב התביעה באמצעות צירוף נציגות הבית המשותף כנתבעת נוספת בתיק. זאת, לנוכח ממצאי חוות דעת המומחה בדבר ליקויים ברכוש המשותף הגורמים אף הם לנזקי הרטיבות בדירת התובע.
15. ביום 15.5.2020 ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה במענה לשאלות הבהרה מטעם הצדדים. ביום 22.5.2020 ניתנה חוות דעתו המשלימה הנוספת של המומחה במענה לשאלות הבהרה נוספות מטעם התובע.
16. בהחלטה מיום 25.5.2020 הורתי לצדדים ליתן עמדתם האם הם מבקשים לחקור המומחה על חוות הדעת.
17. הצדדים לא ביקשו לחקור המומחה על חוות דעתו.

עיקרי טענות הצדדים

18. לטענת התובע יש לחייב הנתבעים לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון ליקויי הרטיבות בדירתם, וכן להשית על הנתבעים מלוא האחריות לנזקי הרטיבות בדירת התובע, חרף קביעת המומחה בחוות דעתו כי אף ליקויים ברכוש המשותף גרמו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/621/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לנזקים אלה. התובע הוסיף וטען, כי הוא אינו מבקש לצרף נציגות הבית המשותף כנתבעת נוספת בתביעה "מאחר שהם לא יודעו על ידי הנתבעים על הנזילה מהגג ולא נתבקשו על ידם להשתתף בתיקונה, ומשכך לא ניתן להטיל עליהם את האשמה לנזילה בדירתו", כלשוננו.

19. לטענת הנתבעים, הם פעלו בסיועה של חברת הביטוח המבטחת דירתם לביצוע כל התיקונים הדרושים בדירתם בהתאם לחוות דעת המומחה. עוד כנטען, נכונים הנתבעים לשלם לתובע חלקם היחסי בעלות תיקון נזקי הרטיבות בדירת התובע לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו, ובשים לב כי קודם להגשת התביעה שולם לתובע פיצוי בגין נזקי הרטיבות בדירתו. הנתבעים לא תמכו טענותיהם באסמכתאות, למעט מסמך "הצעת מחיר" לביצוע עבודות לתיקון ליקויים בדירת הנתבעים בהתאם לחוות דעת המומחה, מיום 27.5.2020.

דיון והכרעה

20. הוראת סעיף 3 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, החלה על הבית המשותף מורנו לאמור:

"(א) בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו או בערכה.

(ב) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון."

21. מכוחה של הוראה זו חלה חובה מוחלטת על נציגות בית משותף וכן על בעלים של דירה בבית המשותף לתקן כל ליקוי ברכוש המשותף או בדירה, בהתאמה, העלול לגרום נזק לדירה בבית המשותף. חובה זו חלה, מקל וחומר, כאשר הליקוי גרם לנזק בדירה בבית משותף ונציגות הבית המשותף ובעל הדירה האחרת לא פעלו לתיקון הליקויים. חובה מוחלטת זו היא ללא קשר לשאלה האם הליקוי נובע ממעשיה של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/621/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נציגות הבית המשותף או ממעשיו של בעל הדירה, ממחדליהם או מכל סיבה אחרת. כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), עמוד 482: "אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת הנזק."

22. הנתבעים הודיעו הסכמתם לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בהתאם לחוות דעת המומחה. ולפיכך, משמצאתי כי חוות דעת המומחה נערכה באופן מקצועי ואובייקטיבי ומשלא באו לפניי נימוקים המצדיקים סטיה מחוות הדעת, הנני לאמצה ולהורות כדלקמן:

23. הנתבעים יבצעו מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתם בהתאם לחוות דעת המומחה, כמפורט להלן (סעיף ג' בעמוד 11 לחוות הדעת):

א. לתיקון הנזילה ממערכת הדלוחין בחדר הרחצה, יבצעו הנתבעים העבודות הבאות: "חשיפת הכשלים בצנרת הדלוחין ברצפת חדר הרחצה, תיקונים באמצעות מחברי תיקון וגומיות אטימה על פי הנדרש. בתום ביצוע העבודה יבוצע מבחן הצפה בכפוף להוראות תקן ישראלי 1205 מערכות שרברבות, לבדיקת תקינות התיקונים. בכפוף לתקינות מבחן ההצפה לעיל, ביטון הצנרת והשלמת איטום תת רצפתי תוך חפיפה של 20 ס"מ, לכל הפחות, לאיטום קיים."

ב. לתיקון חדירות המים ממפגשי רצפה עם קירות חדר רחצה, יבצעו הנתבעים העבודות הבאות: "חריצת מפגשי רצפה עם קירות חדר רחצה ומילוי בחומר אטימה מסוג רובה או שו"ע."

ג. לתיקון חדירות המים ממפגשי רצפה עם קירות חדר רחצה, יבצעו הנתבעים העבודות הבאות: "חריצת משקי רצפת מקלחון אלכסוניים והגדלת המרווח לכדי 3 מ"מ ליצירת מרווח מספיק להחדרת רובה בין המשקים."

ד. בתום ביצוע כלל העבודות תבוצע בדיקת לחות בדירה בכפוף להוראות תקן ישראלי 1555.3 "בדיקה לתכולת הרטיבות", לצורך אומדן רמת הרטיבות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/621/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במצע. בהתאם לתוצאות בדיקה זו, תבוצענה עבודות לייבוש תת רצפתי למיגור הרטיבות.

24. העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים, כאמור בפסקה 23 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. העבודות תבוצענה בפיקוח מהנדס מומחה בתחום האיטום ובהתאם להוראותיו, לרבות אישורו בכתב מפרט העבודות ומפרט החומרים.

25. הנתבעים ישמרו בידיהם מלוא האסמכתאות לביצוע העבודות ולתקינותן, על פי האמור לעיל, וימציאו עותק הימנן לתובע, בתוך 14 יום מגמר ביצוע העבודות, באמצעות משלוח בדואר רשום.

26. בהתייחס לנזקי הרטיבות בדירת התובע, אשר נגרמו בשל ליקויים בדירת הנתבעים וברכוש המשותף, הנני להורות חיוב הנתבעים בעלות ביצוע העבודות לתיקונם לצורך השבת מצבה הפיסי של דירת התובע לקדמותו, בשיעור של 70%, כאמור בחוות דעת המומחה. בהתאם, הנני לחייב הנתבעים לשלם לתובע סך של 3,686 ש"ח, בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין.

27. הנני להורות לתובע לבצע העבודות הדרושות לתיקון הנזקים בדירתו לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו, בתוך 30 ימים ממועד קבלת אישור בכתב מידי הנתבעים בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתם ותקינותן, כאמור בפסקה 25 לעיל, וכן בכפוף להימצא אסמכתה בכתב בידי התובע לביצוע עבודות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף על ידי נציגות הבית המשותף בהתאם לחוות דעת המומחה (סעיף ג' בעמוד 11 לחוות דעת המומחה). זאת, משביכר התובע שלא לתקן כתב התביעה באמצעות צירוף נציגות הבית המשותף כנתבעת נוספת, ובשים לב כי תיקון נזקי הרטיבות בדירת התובע מחייב השלמת תיקון מלוא הליקויים הגורמים לנזקים אלה. בכלל זאת, ליקויים שנמצאו ברכוש המשותף, אשר החובה לתקנם חלה על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/621/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נציגות הבית המשותף, בהתאם להוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין.

28. העבודות לתיקון הנזקים בדירת התובע, לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו, תכלולנה העבודות הבאות: "גירוד שכבות צבע בכלל מוקדי הרטיבות; ניקוי פני שטח התקרות, יישום שכבת שפכטל והחלקתן עד לקבלת שכבת פני שטח אחידים; צביעת מוקדי הרטיבות בצבע מקשר כדוגמת 'בונדרול' או שוו"ע; צביעת כלל הדירה בשתי שכבות צבע כדוגמת הקיים." (סעיף ה' בעמוד 12 לחוות דעת המומחה). העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

29. אני נדרשת לסעד הכספי לחיוב הנתבעים בתשלום פיצויים בגין נזקים ממוניים ובלתי ממוניים שנגרמו לתובע בשל ליקויי הרטיבות בדירת הנתבעים, הכוללים אובדן דמי שכירות, הוצאות נלוות בגין היות הדירה בלתי ראויה להשכרה, עוגמת נפש וסבל. זאת, בהעדר סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין לדון בסעד זה שעילתו בפקודת הנזיקין. אין באמור כדי לגרוע מהזכות העומדת לתובע להגיש תביעה מתאימה בעניין זה לבית משפט מוסמך.

30. אשר להוצאות המשפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו, "שלא יצא שכרו בהפסדו", וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות (י' זוסמן סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, 1995, עמודים 540-541; ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 615 (2005)).

31. לאחר ששקלתי טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה, ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, הנני לחייב הנתבעים לשלם לתובעים הוצאות משפט בסך של 3,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין. ככל שלא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/621/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ישולם במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד
מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, כ"ג תמוז תש"פ, 15 יולי 2020, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה